

●●● 상임감사위원 통 보

제 목 [10] 기자재 인수검사 절차 미흡

소 관 부 서 ◆◆◆ ■실

조 치 부 서 ◆◆◆ ■실

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆는 ☆☆와 기자재 공급 계약을 체결하고 국내 제작사와의 계약을 통해 기자재를 조달하여 ☆☆에 최종 공급하는 방식으로 수출업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

◆◆◆와 ☆☆간 계약서 「Material PO Text」와 「Term of Delivery」를 보면 계약상대자(◆◆◆)는 기술기준에 일치하는 기자재를 발주자(☆☆)에게 계약 납기일 내에 공급하도록 되어 있으며, 아래와 같이 1년간 품질 및 규격 보증 의무에 따라 납품한 기자재에 대해 하자 발생 시 보수·시정 또는 대체 납품 제반비용을 부담하여야 한다.

◆◆◆-☆☆ 계약서 “Module 3A”

6. Warranty

6.1.1 계약상대자는 검사와는 별도로 납품후 1년간 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 동일함을 보증하여야 한다.

6.1.2 구매자는 제1항 또는 계약서 등에 별도로 규정된 보증기간 이내 납품한 물품의 규격과 품질성능 등이 계약내용과 상이 등 하자를 발견한 때에는 그 사실을 계약상대자에게 통지하고 당해 물품의 보수·시정, 대체 납품 또는 당해 물품 대금을 반환하도록 청구할 수 있다.

6.1.3 계약상대자는 제2항의 통지를 받으면 조속히 당해 물품을 구매자의 지시 및 계약조건에 따라 보수·시정 또는 대체 납품하여야 한다. 이 경우에 모든 대체물품대와 이에 따르는 모든 비용 및 경비는 계약상대자의 부담으로 한다.

자료: ◆◆◆-☆☆ 계약서 일부 발췌

한편 ◆◆◆와 ☆☆ 간 계약서 「Term of Delivery」를 보면 공장인도조건(ExWorks) 방식³⁾으로 명시되어 있으므로, 발주자인 ☆☆가 국내 공급사 공장에서 부터 🚚 현장까지 자재 인수운반에 대한 책임이 있다.

따라서 하자에 대한 책임이 자재 인도 전에 있다면 ◆◆◆가 부담해야 하지만, 인도 후 운송 중 파손이라면 발주자인 ☆☆에게 있다고 볼 수 있으므로, ◆◆◆는 납품 자재에 대한 하자가 어떤 과정에서 발생한 것인지에 대해 확인할 수 있도록 ☆☆에 자재 인도 전 제작사가 공급한 자재에 대한 인수검사를 철저히 수행할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사기간 동안 ◆◆◆에서 공급한 기자재 중 ☆☆에서 발행한 인수검사 불만족 보고서(OSDD, Over Short Damaged and Discrepant) ▽▽건과 부적합 보고서(NCR, Non-Conformance Report) ▽▽건을 분석한 결과, ◆◆◆에서 인수검사 미흡으로 인해 손상 시점을 특정할 수 없는 사례가 아래 [표]과 같이 6건 발생하였으며, 이에 따라 운반비를 ◆◆◆가 부담하였다. 특히 1건([표]의 5번) 경우 운반 중 파손 가능성이 있었으나 이를 입증할 수 있는 인수검사 증빙자료가 없어 ☆☆에 운반귀책을 주장할 수 없었다.

[표] ◆◆◆ 재공급 운반비 지급 내역

번호	계약번호 (PO No.)	불만족 근거	◆◆◆ 자체 검토결과	재공급 운반비 (원)
1	▽▽▽▽▽▽▽▽	OSDD	출하검사 미흡	▼▼▼▼▼

[표] ◆◆◆ 재공급 운반비 지급 내역(계속)

3) 공장인도조건(ExWorks) : 발주자(Nawah Energy Co.)가 계약자(◆◆◆)로부터 물건을 공장에서 인도받아 목적지까지 운반하는 방식. 물건 인도 후 소유권 포함 모든 책임은 발주자에게 이전됨

번호	계약번호 (PO No.)	불만족 근거	◆◆◆ 자체 검토결과	재공급 운반비 (원)
2	▽▽▽▽▽▽▽▽	OSDD	출하검사 미흡	▽▽▽▽▽
3	▽▽▽▽▽▽▽▽	OSDD	출하검사 미흡	▽▽▽▽▽
4	▽▽▽▽▽▽▽▽	NCR	출하검사 미흡	▽▽▽▽▽
5	▽▽▽▽▽▽▽▽	NCR	출하검사 미흡 (운반중 파손 추정)	▽▽▽▽▽
6	▽▽▽▽▽▽▽▽	OSDD	출하검사 미흡	▽▽▽▽▽
합 계	-	-	-	▽▽▽▽▽

자료: ◆◆◆ 제출자료 재구성

공장인도조건인 경우 기자재 인도 후 모든 책임이 발주사(☆☆)에게 이전되는 방식으로 ◆◆◆에서 철저하게 인수검사를 수행한다면 불필요한 비용 발생을 예방할 수 있다.

이에 따라 ◆◆◆는 수출업무 절차서(◆◆◆-▽▽-▽▽▽)에 출하검사 절차를 일부 개정하여 제작사로부터 출하검사 체크리스트를 수령하고 필요 시 ◆◆◆에서 인수검사를 수행하고 있으나, 확실한 인수검사 증빙자료인 사진 또는 동영상 자료 제출이 포함되지 않아 추가·보완이 필요하다.

관련부서 의견 ◆◆◆ 수출관리실은 감사결과를 수용하면서 인수검사 증빙자료(사진 또는 동영상 등)를 확보하고 유사사례 발생을 방지하겠다고 하였다. 또한 공장인도조건 방식의 책임 범위를 충분히 인지함으로써 운반 중 파손에 대해서는 ☆☆측과 적극 협의하여 ◆◆◆가 불필요한 비용을 부담하지 않도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆◆ 사장은 향후 납품 후 운반 중 파손 건은 발주사(☆☆)

에 적극 대응할 수 있도록 기자재 출하검사 시 체크리스트에 사진 및 동영상 제출
을 포함하는 등 인수검사 절차가 추가되도록 관련 절차서를 개정하시기 바랍니다.(통보)